

0000216-31.1988.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Waldir Calciolari
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 25ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
SIDNEI JOAO PANELA e outros

Juiz de Direito: Dr. Waldir Calciolari

Vistos.

SIDNEY JOÃO PENELLA requereu a REABILITAÇÃO, aduzindo ter cumprido a pena corporal de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no piso mínimo, em regime fechado, por infração ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
25ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 441/445, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9049, São Paulo-SP - E-mail: sp25cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:
0000216-31.1988.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
SIDNEI JOAO PANELA e outros

CONTROLE Nº 22/1998

Juiz de Direito: Dr. Waldir Calciolari

Vistos.

SIDNEY JOÃO PENELLA requereu a REABILITAÇÃO, aduzindo ter cumprido a pena corporal de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no piso mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, c.C. Art. 29, "caput", ambos do Código Penal, tendo sido extinta a pena de multa em 16/06/1994 (fls. 30), além de possuir os demais requisitos.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 37).

É o breve relatório.

D E C I D O:

O pedido procede.

Consta nos autos que, em 2 de maio de 1988, o réu SIDNEY JOÃO PENELLA foi condenado às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no piso mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 157, §§ 1º e 2º, incisos I e II, c.c. art. 29, "caput", ambos do Código Penal. Por V. Acórdão proferido em 07 de dezembro de 1988, foi negado provimento ao apelo.

O prazo estipulado na lei (2 anos) foi satisfeito, anotando-se que a pena foi extinta, por decisão de 16 de junho de 1994. De outra parte, há prova de domicílio e evidências de bom comportamento, ressaltando-se a inexistência de qualquer outra ação ou investigação, em data posterior àquela em que se verificou a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, CONCEDO a REABILITAÇÃO ao condenado SIDNEY JOÃO PENELLA para que seja observado sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, nos termos do artigo 93 do Código Penal.

Por fim, nos termos do artigo 746, do Código de Processo Penal, que prevê recurso de ofício da decisão que defere a reabilitação, determino a remessa destes autos, oportunamente, ao Egrégio Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

WALDIR CALCIOLARI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA